

1500587-93.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500587-93.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500587-93.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166190/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 18596245 - DEL.POL.APARECIDA, 1252/21/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2166190 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON XAVIER GABY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O Ministério Público denunciou RAMON XAVIER GABY, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, sob alegação de que "no dia 19 de junho de 2021, por volta das 11hrs, na Avenida Padroeira do Brasil, nº 675, em frente ao estabelecimento comercial ALC Elétrica, Santa Terezinha, nesta cidade de Aparecida, RAMON XAVIER GABY, qualificado a fls. 19, subtraiu, para si, uma bicicleta Gallo Mountain Bike, laranja, avaliada no importe de R\$ 2.000,00 (fls. 58), pertencente a Adilson Augusto de Castro Freitas." (fl. 65).

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2021 (fls. 66/67).

Em análise do flagrante, foi concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 44/45).

Folha de Antecedentes às fls. 75/78.

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 112/114.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu pela absolvição do réu.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

A ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado no crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Nestes termos, do percuente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.

01/02), Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 09/11), Auto de

Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 12), Relatório Final oferecido pelo Delegado de

Polícia (fls. 59/60), Auto de Avaliação (fl. 58) bem como pela prova oral colhida.

A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima Adilson Augusto de Castro Freitas disse em juízo que:

Que à época do fato trabalhava na empresa ALC elétrica. Que sua bicicleta ficava encostada na porta da empresa. Que no momento do fato não estava no local, pois tinha ido ao depósito da empresa. Que foi informado que um indivíduo havia pego sua bicicleta e partido sentido Guaratinguetá. Que estava com o carro da empresa e foi em direção a ele. Que no momento que estava em frente ao posto de gasolina Pit Stop, visualizou o acusado no sentido contrário da pista, com sua bicicleta. Que nesse momento possuía uma viatura da polícia indo em direção ao acusado. Que o acusado tentou fugir mas caiu com a bicicleta. Que nesse momento a polícia foi até o local e que ali permaneceu. Que quem o informou do furto foi a pessoa de William. Que William foi ao local onde estava o acusado e reconheceu ele mesmo como sendo o autor do fato. Que os fatos acontecerem bem rápido e que somente conseguiu alcançar o acusado pois estava com o carro da empresa. Que levou cerca de dois ou três minutos desde o momento que ficou sabendo do fato até o momento em que viu o acusado com sua bicicleta.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público William Rodrigues Moreira declarou em juízo que:

Que à época dos fatos trabalhava na ALC elétrica. Que trabalhava no balcão da loja. Que como a porta é de vidro conseguiu visualizar o acusado pegando a bicicleta da vítima e embarcando sentido Guaratinguetá. Que nesse momento saiu correndo ao seu encalço. Que durante o trajeto, conseguiu localizar uma viatura da polícia militar. Que informou a polícia do furto e os policiais retornaram e foram em direção ao acusado. Que o acusado caiu da bicicleta e foi preso. Que estava no local com a vítima Adilson. Que efetivamente viu o acusado pegando a bicicleta. Que aconteceu tudo muito rápido. Que a pessoa que foi pega pela polícia na bicicleta era a furtador, uma vez que não o perdeu de vista em momento algum.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, policial militar, Milton César narrou em audiência que:

Que estavam na divisa de Guará com Aparecida, atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito. Que populares informaram que um indivíduo que ali estava transitando tinha acabado de furtar uma bicicleta. Que avistaram esse indivíduo no contrafluxo. Que embarcaram na viatura e foram ao seu encalço. Que o acusado perdeu o controle da bicicleta e caiu ao chão. Que no local dos fatos compareceu a vítima e a testemunha. Que o acusado confessou o furto.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, policial militar, Eduardo Moreira Sansevero narrou em audiência que:

Que estava com seu parceiro em atendimento uma ocorrência de trânsito na av. padroeira do Brasil em Aparecida. Que populares informaram que um indivíduo que ali estava transitando tinha acabado de furtar uma bicicleta. Que quando o acusado via viatura, ele tentou se evadir. Que nesse momento o acusado caiu de bicicleta. Que a vítima estava no local e reconheceu a bicicleta como sendo sua. Que o acusado confessou a praticado do delito no local.

Interrogado, o réu RAMOM XAVIER GABY alegou em juízo que:

Que praticou o furto. Que era usuário de drogas e estava em situação de rua. Que estava passando necessidade.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

A vítima e as testemunhas descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos.

Ademais, não há nada nos autos que indique que a vítima ou testemunhas quisessem prejudicar o réu.

Quando ouvido em juízo, a vítima Sra. Marcela, narrou com detalhes todo o ocorrido. Não há qualquer motivo para desprestigiar a palavra da vítima. Importante enfatizar, ainda, que até o dia do ocorrido a vítima não conhecia o acusado, razão pela qual difícil vislumbrar qualquer interesse dela em acusá-lo falsamente da prática de furto. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as palavras da vítima devem ser prestigiadas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tal manifestação adquire, principalmente quando narra, com precisão, os acontecimentos criminosos e identifica, com firmeza, o autor do crime. Nesse sentido, a orientação pacífica da jurisprudência: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no ARESp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Aos depoimentos dos agentes públicos também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos agentes como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar

peças inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Lembre-se, ainda, que: "Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade. Longe do olhar de circunstâncias, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (TACRIM-SP - AC - Rel. Segurado Braz - JUTACRIM 89/423).

Ouvido em juízo, o réu confessou a prática do delito.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379).

Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado furtou 109 camisetas de diversas estampas pertencentes a vítima Marcela Ribeiro César.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Passo à dosimetria.

Conforme certidão de antecedentes, o réu é reincidente (fls. 79/81), contudo, a fim de evitar bis in idem, tal circunstância será valorada tão somente na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP são normais à espécie de delito, razão pela qual fixo a pena base no menor patamar legal de 1 (um) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.

Presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 79/81).

Porém, incide, também, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual promovo a compensação e neutralização de ambas. Logo, mantenho a pena em 1 (um) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torno-as definitivas nesses montantes.

Considerando que o réu é reincidente, mas que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP lhe são inteiramente favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal, com a incidência da Súmula nº 269 do STJ.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição das penas por restritivas de direitos ou a concessão de qualquer outra benesse, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias do crime, bem como a personalidade do condenado indicam que a substituição não seria suficiente ao atingimento dos objetivos da pena. Sendo o réu reincidente, estando cumprindo pena privativa de liberdade por outro crime, inviável a concessão de Sursis ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável e suficiente para a justa reprimenda.

O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RAMON XAVIER GABY, qualificado nos autos ao cumprimento das penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário, pela prática do delito definido no art. 155, caput, do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal , o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA